

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER-ES
INSTITUTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IOPEs

BOLETIM INFORMATIVO – EDITAL 01/2008

**Cód. DER-ES-121 – Técnico Superior de Suporte
Gestão de Pessoas**

1. Leia com atenção as afirmativas sobre recrutamento de pessoas.

- I - O recrutamento de pessoas tem por finalidade a captação de recursos humanos interna e externamente à organização objetivando municiar o subsistema de seleção de pessoas no seu atendimento aos clientes internos da empresa.
- II - Recrutamento de pessoas corresponde ao processo pelo qual a organização atrai candidatos no mercado de recursos humanos para abastecer seu processo seletivo.
- III - O recrutamento é um processo de duas mãos: ele comunica e divulga oportunidades de emprego, ao mesmo tempo em que atrai os candidatos para o processo seletivo. O fundamental é que atraia e traga candidatos para serem selecionados.
- IV - Recrutamento é um conjunto de atividades desenhadas para atrair um conjunto de candidatos qualificados para uma organização.
- V - Recrutamento é o processo de gerar um conjunto de candidatos para um cargo específico. Ele deve anunciar a disponibilidade do cargo no mercado e atrair candidatos qualificados para disputá-lo.

Diante das observações, podemos dizer que:

- A) apenas as afirmações IV, III e II são falsas.
- B) todas as afirmações são verdadeiras.
- C) apenas as afirmações I, II, IV e V são verdadeiras.
- D) apenas as afirmações I, II, III e IV são verdadeiras.

2. Correlacione.

- 1 - Prós do recrutamento interno
- 2 - Prós do recrutamento externo
- 3 - Contras do recrutamento interno
- 4 - Contras do recrutamento externo

- () Introduz sangue novo na organização: talentos, habilidades e expectativas.
- () Indicado para enriquecer mais intensa e rapidamente o capital intelectual.
- () Requer aplicação de técnicas seletivas para escolha dos candidatos externos. Isso significa custos operacionais.
- () Ideal para situações de estabilidade e pouca mudança ambiental.
- () Ideal para empresas burocráticas.
- () Não requer socialização organizacional de novos membros.
- () Funciona como sistema fechado de reciclagem contínua.
- () Afeta negativamente a motivação dos atuais funcionários da organização.

A sequência correta é:

- A) 2,1,2,1,3,4,3,4.
- B) 1,2,4,1,4,3,4,3.
- C) 2,2,4,1,3,1,3,4.
- D) 2,2,4,3,1,1,3,4.

3. Observe as afirmativas sobre fontes de recrutamento de pessoas e anote:

- A. se as duas afirmativas forem verdadeiras.
- B. se somente uma afirmativa for verdadeira.
- C. se nenhuma afirmativa for verdadeira

I - ()

- As agências de emprego oferecem serviços de recrutamento de profissionais, em geral, de execução até o nível intermediário da pirâmide organizacional. Normalmente, não aplicam serviços de psicologia (entrevistas psicológicas, testes, etc.) e recebem pelas indicações realizadas, sempre e quando o candidato enviado é admitido, honorários que variam entre 80% e 120% do salário do profissional contratado.
- A mídia mais utilizada pelas empresas são os jornais de maior circulação ou aqueles que, pelas estatísticas, atingem um público específico, em dias determinados da semana, em locais específicos ou categorias específicas de trabalhadores.

II - ()

- *Headhunter* é o nome que se dá aos profissionais “caçadores de cabeça” ou “caçadores de talentos”, que agem somente com cargos do topo da pirâmide organizacional ou em ocasiões muito especiais, com profissionais extremamente difíceis de serem identificados no mercado de trabalho.
- Consultorias de *outplacement* são consultorias que se dedicam especificamente a recolocar profissionais que serão desligados ou que estão em processo de desligamento nas suas respectivas empresas. Geralmente trabalham somente com pessoas jurídicas, isto é, têm como clientes somente empresas.

III - ()

- Consultorias de *replacement* são consultorias que atendem especificamente pessoas físicas. A metodologia de trabalho é totalmente diferente das consultorias de *outplacement* e os honorários giram em torno de três salários do profissional.
- Banco de dados interno são formados exclusivamente a partir do preenchimento de cadastro no *sites* da empresas, nos *links* “venha trabalhar conosco”. Quando a empresa opta por esse tipo de fonte de recrutamento, desconsidera todos os currículos em papel que chegam no dia-a-dia.

As respostas corretas são respectivamente:

- A) IB, IIC, IIIB.
- B) IC, IIA, IIIB.
- C) IA, IIA, IIIC.
- D) IA, IIB, IIIC.

4. Observe as afirmativas sobre remuneração e anote:

- A. se as duas afirmativas forem verdadeiras.
- B. se somente uma afirmativa for verdadeira.
- C. se nenhuma afirmativa for verdadeira

I - ()

- Remuneração é o pacote de recompensas quantificáveis que um empregado recebe pelo seu trabalho. Inclui três componentes: remuneração básica, incentivos salariais e remuneração indireta/benefícios.
- Remuneração estratégica é um modelo de compensação atrelado a certa forma de avanço, de movimento, de desenvolvimento de médio e longo prazos em que os trabalhadores recebem um *plus* na exata medida de sua contribuição para o sucesso do negócio.

II - ()

- O desenho do sistema de remuneração oferece dois desafios principais: de um lado, deve capacitar a organização para alcançar seus objetivos estratégicos e, de outro lado, deve ser moldado e ajustado às características únicas da organização e do ambiente externo que a envolve.
- Na maioria das organizações, o principal componente da remuneração total é a remuneração básica, que é o pagamento fixo recebido pelo funcionário de maneira regular na forma de salário mensal ou na forma de salário por hora.

As respostas corretas são respectivamente:

- A) IB e IIC.
- B) IC e IIA.
- C) IA e IIB.
- D) IA e IIA.

5. O salário representa a principal forma de recompensa organizacional. Existe o salário nominal e o salário real. O salário nominal representa o volume de dinheiro fixado em contrato individual pelo cargo ocupado. O salário real representa a quantidade de bens que o empregado pode adquirir com o volume de dinheiro que recebe mensal ou semanalmente e corresponde ao poder aquisitivo. Assim, a mera reposição do valor real não significa aumento salarial: o salário nominal é alterado para proporcionar o salário equivalente em período anterior.

A afirmativa está:

- A) parcialmente correta. Faltou mencionar que em uma economia inflacionária, quando o salário nominal não é atualizado periodicamente, sofre erosão e conseqüente perda de poder aquisitivo.
- B) parcialmente correta. Faltou mencionar que existem ainda o salário por cargo, fixado pelo mercado, e o salário mínimo, fixado pelo Estado.
- C) correta.
- D) incorreta

6. Correlacione.

1. Participação nos lucros e nos resultados
2. *Stock option*
3. Comissão
4. Bônus e gratificações
5. Por competência

- () É a forma de pagamento que substitui o dinheiro por papéis da companhia. Este modelo possibilita que um percentual do capital da empresa seja distribuído por venda ou doação aos funcionários. Dessa forma, os funcionários ganham o direito de se tornarem acionistas da organização.
- () São somas em dinheiro, a título de prêmio ou incentivo, outorgadas voluntariamente pela empresa aos seus empregados, para agradecer a dedicação e perseverança destes. É reconhecimento ao desempenho. Tradicionalmente está ligada à função, ao tempo de serviço, às festas de final de ano.
- () Retribuição que o empregador dá ao trabalhador por meio de percentagem ou prêmio sobre o valor dos negócios realizados ou sobre o produto do trabalho prestado. Atividade de caráter temporário ou por tempo indeterminado, firmado por contrato de trabalho.
- () É uma forma de remuneração relacionada ao grau de informação e ao nível de capacitação de cada funcionário. Seu objetivo é recompensar de maneira personalizada cada funcionário, de acordo com seus conhecimentos e sua contribuição individual à organização, além de incentivar a participação e o envolvimento de todos os empregados na condução dos negócios.
- () Visa a promover a distribuição da riqueza gerada na atividade econômica entre os que a produzem e os que se beneficiam dela, além de ser considerado como um instrumento de integração entre o capital e o trabalho. Sua prática é regulada pela Lei nº 10.101 de 19/12/2000.

A seqüência correta é:

- A) 2, 4, 3, 5, 1.
- B) 1, 2, 3, 4, 5.
- C) 5, 4, 3, 2, 1.
- D) 4, 2, 3, 5, 1.

7. Identifique com V (verdadeiro) e F (falso) as afirmações sobre avaliação de desempenho.

- () A avaliação de desempenho é um instrumento gerencial que permite ao administrador mensurar os resultados obtidos por um empregado ou por um grupo, em período e área específicos.
- () Os métodos de avaliação de desempenho mais utilizados pelas organizações são: escalas gráficas, escolha forçada, incidentes críticos, pesquisa de campo, comparativo e 360º graus.
- () A avaliação de desempenho é o processo de rever a atividade produtiva passada para avaliar a contribuição dos indivíduos para o alcance dos objetivos do sistema administrativo.
- () Existem quatro questões fundamentais na avaliação do desempenho: porque avaliar o desempenho, que desempenho deve ser avaliado, como avaliar o desempenho e quem deve fazer a avaliação do desempenho.
- () Geralmente, a preocupação principal das organizações no momento da avaliação diz respeito à medição, avaliação e controle de dois aspectos : resultados concretos e finais que se pretende alcançar dentro de um certo período e o comportamento ou meios instrumentais que se pretende pôr em prática.

A seqüência correta é:

- A) V, F, V, F, V.
- B) V, V, V, F, F.
- C) V, V, V, V, V.
- D) F, V, F, V, F.

8. Assinale a alternativa incorreta. A avaliação do desempenho deve proporcionar benefícios para a organização e para as pessoas. Para tanto, ela precisa:

- A) abarcar não somente o desempenho dentro do cargo ocupado, como também o alcance de metas e objetivos.
- B) enfatizar o indivíduo no cargo e não a impressão a respeito dos hábitos pessoais observados no trabalho.
- C) ser utilizada para melhorar a produtividade do indivíduo dentro da organização, tornando-o mais bem equipado para produzir com eficácia e eficiência.
- D) retratar fielmente aquilo o que o chefe pensa a respeito dos subordinados, independente de haver subjetividade ou não no processo.

9. Identifique com V (verdadeiro) e F (falso) as utilidades da avaliação de desempenho.

- () Identificar aqueles empregados que necessitam de aperfeiçoamento.
- () Definir o grau de contribuição (individual ou grupal) nos resultados da empresa.
- () Descobrir novos talentos na organização.
- () Facilitar o autodesenvolvimento dos empregados.
- () Fornecer *feed back* aos empregados.
- () Subsidiar programa de mérito, promoções e transferências.

A sequência correta é:

- A) V, F, V, F, V, F.
- B) F, V, F, V, F, V.
- C) V, V, V, V, V, V.
- D) V, V, V, F, F, V.

10. Leia as afirmativas sobre treinamento de pessoas.

- I - O treinamento é um processo cíclico e contínuo composto de quatro etapas: levantamento de necessidades, elaboração do programa de treinamento para atender as necessidades diagnosticadas, aplicação e condução do programa de treinamento e verificação dos resultados do treinamento.
- II - Treinamento é um processo sistemático de alterar o comportamento dos empregados na direção do alcance dos objetivos organizacionais.
- III - O treinamento é uma fonte de lucratividade, pois permite que as pessoas contribuam efetivamente para os resultados do negócio. Nesses termos, o treinamento é uma maneira eficaz de agregar valor às pessoas, à organização e aos clientes.
- IV - O treinamento e o desenvolvimento (T&D) constituem processos de aprendizagem, isto é, de alteração comportamental das pessoas através de quatro tipos de mudanças: transmissão de informações, desenvolvimento de habilidades, de atitudes e de conceitos.
- V - Treinamento é um processo de assimilação cultural a curto prazo, que objetiva repassar ou reciclar conhecimentos, habilidades ou atitudes relacionados diretamente à execução de tarefas ou à sua otimização no trabalho.

Diante das observações, podemos dizer que:

- A) todas as afirmações são verdadeiras.
- B) apenas as afirmações IV, III e II são falsas.
- C) apenas a afirmação III é falsa.
- D) apenas a afirmação V é falsa.

11. Complete a lacuna.

Entre os objetivos específicos mais importantes da área de treinamento de pessoas destaca-se a _____, que tem como meta alcançar um grau ideal de capacidade laboral para determinada profissão, repassando todos os conhecimentos e práticas necessárias ao bom desempenho de uma função.

Preenche a lacuna:

- A) especialização.
- B) formação profissional.
- C) reciclagem.
- D) atualização.

12. Correlacione os objetivos do treinamento de pessoas.

1 - Objetivos específicos

2 - Objetivos genéricos

- () Aumento direto da produtividade.
- () Aumento direto da qualidade.
- () Otimização pessoal e organizacional.
- () Revisão de conceitos, conhecimentos ou práticas de trabalho.
- () Oferta de conhecimento ou prática específica, dentro de uma área de trabalho.
- () Incentivo motivacional.
- () Atendimento de exigências das mudanças tecnológicas, de processos, comportamentais etc.

A seqüência correta é:

- A) 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.
- B) 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.
- C) 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2.
- D) 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2.

13. Observe as afirmativas sobre segurança e medicina do trabalho

- A. se as duas afirmativas forem verdadeiras.
- B. se somente uma afirmativa for verdadeira.
- C. se nenhuma afirmativa for verdadeira

I - ()

- A partir de 30 de dezembro de 1998, em concordância com a Portaria nº 24/98, toda empresa passou a ser obrigada a elaborar um Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), com o objetivo de preservar a saúde dos seus trabalhadores, coordenado por um médico do trabalho pertencente ou não ao quadro de funcionários da empresa.
- A empresa é obrigada por lei a avaliar periodicamente os seus trabalhadores por meio de exames clínicos que se classificam, pelo momento em que são aplicados, em: admissionais, demissionais, de retorno ao trabalho, mudança de cargo, periódicos e complementares.

II - ()

- A segurança do trabalho é regida pela CLT, que no seu Artigo 163 estabelece a obrigatoriedade da constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), de conformidade com instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de obra nelas especificados.
- A CIPA é uma comissão composta por membros representantes dos empregados e empregadores, regulamentada pela NR-5, que objetiva controlar ações de higiene, segurança e medicina do trabalho e assessorar a empresa na prevenção ou solução de problemas relacionados à essa área.

As respostas corretas são respectivamente:

- A) IB e IIC.
- B) IC e IIA.
- C) IB e IIB.
- D) IA e IIA.

14. Correlacione às normas regulamentadoras.

- 1 - NR-5
- 2 - NR-7
- 3 - NR-9
- 4 - NR 21
- 5 - NR-23
- 6 - NR-26

- () Proteção contra incêndios
- () Programas de prevenção de riscos ambientais
- () Sinalização de segurança
- () Comissão interna de acidentes de trabalho (CIPA)
- () Trabalhos a céu aberto
- () Programas de controle médico de saúde ocupacional

A sequência correta é:

- A) 3, 2, 4, 1, 6, 5.
- B) 4, 5, 6, 1, 2, 3.
- C) 2, 6, 4, 1, 3, 5.
- D) 5, 3, 6, 1, 4, 2.

15. Identifique com V (verdadeiro) e F (falso) as afirmativas e anote.

- () A segurança do trabalho, também conhecida como “segurança industrial”, tem como preocupação fundamental a prevenção de acidentes no trabalho e a eliminação de causas de acidentes no trabalho.
- () Acidente de trabalho é um acontecimento involuntário resultante tanto de um ato inseguro quanto de uma situação *sui generis* que possa causar danos ao trabalhador e à organização que o abriga. Pela sua gravidade podem ser classificados em: sem afastamento, com afastamento, incapacidade temporária, incapacidade permanente parcial, incapacidade total permanente e morte.
- () Higiene e medicina do trabalho é a área que se relaciona direta e indiretamente com a proteção à saúde do trabalhador no que diz respeito à aquisição de patologias tipicamente relacionadas ao trabalho e a agentes resultantes dele.
- () Questões ligadas à saúde ocupacional do trabalhador são ergonomia, insalubridade, toxicologia, controles clínicos, etc.
- () EPI é a sigla que identifica o equipamento de proteção individual utilizado pelo trabalhador com o objetivo de evitar acidentes no trabalho. A legislação orienta que o empregador, sempre que possível, forneça ao empregado os EPIs necessários, em concordância com o tipo de trabalho que executa.

A sequência correta é:

- A) V, F, V, F, V.
- B) V, F, F, F, V.
- C) V, V, V, F, F.
- D) F, V, F, F, F.

16. Leia as afirmativas sobre benefícios e anote:

- A. se as duas afirmativas forem verdadeiras.
- B. se somente uma afirmativa for verdadeira.
- C. se nenhuma afirmativa for verdadeira

I - ()

- Benefícios são certas regalias e vantagens concedidas pelas organizações, a título de pagamento adicional dos salários, à totalidade ou a parte de seus funcionários. Constituem geralmente um pacote de benefícios e serviços que é parte integrante da remuneração do pessoal.
- Benefícios representam a compensação financeira indireta através de recompensas e serviços proporcionados pela organização, além dos salários, com pagamentos legalmente impostos pela previdência social, seguros, planos de aposentadoria, pagamento por tempo não trabalhado e os custos de serviços relacionados com alimentação, transporte etc.

II - ()

- Benefícios são recompensas não-financeiras baseadas no fato de o funcionário pertencer à organização, e são oferecidas para atrair e manter os funcionários.
- Denomina-se benefício o conjunto de programas ou planos oferecidos pela organização como complemento ao sistema de salários.

As respostas corretas são respectivamente:

- A) IB e IIC.
- B) IA e IIA.
- C) IC e IIA.
- D) IB e IIA.

17. Leia as afirmativas sobre benefícios.

- I - Os benefícios e serviços oferecidos aos funcionários visam a satisfazer objetivos individuais, econômicos e sociais.
- II - Pretende-se com os benefícios proporcionar aos funcionários uma vida pessoal, familiar e de trabalho mais tranqüila e produtiva, preencher deficiências, lacunas ou carências da previdência social, do sistema educacional e dos demais serviços prestados pelo governo ou pela comunidade, como transporte, segurança, etc. e, para as empresas, reduzir o absenteísmo e a rotatividade do pessoal.
- III - Os benefícios estão intimamente relacionados com aspectos da responsabilidade social da organização. Dentre as origens e o desenvolvimento dos planos de benefícios estão exigências da legislação trabalhista e previdenciária, exigências dos sindicatos e dos contratos coletivos de trabalho e competição entre as organizações na disputa por talentos humanos.
- IV - O desenho do pacote de benefícios segue várias etapas e procura manter uma relação entre custo e benefício, além de obedecer a dois critérios: o princípio do retorno do investimento e o da mútua responsabilidade.
- V - Um plano de benefícios pode atender a dois tipos de necessidades dos indivíduos: as intrínsecas e as extrínsecas.

Diante das observações, podemos dizer que:

- A) todas as afirmações são verdadeiras.
- B) apenas as afirmações IV, III e II são falsas.
- C) apenas a afirmação III.
- D) apenas a afirmação V é falsa.

18. Correlacione os benefícios.

- 1 - Legais
- 2 - Espontâneos
- 3 - Não-monetários
- 4 - Assistenciais
- 5 - Recreativos
- 6 - Supletivos

- () Música ambiente
- () Horário móvel
- () Auxílio-maternidade
- () Seguro de vida em grupo
- () Complementação salarial em afastamentos prolongados por doença
- () Estacionamento privativo

A sequência correta é:

- A) 2, 4, 6, 1, 5, 3.
- B) 6, 3, 1, 5, 2, 4.
- C) 4, 5, 1, 2, 6, 3.
- D) 5, 3, 1, 2, 4, 6.

19. A estratégia organizacional refere-se ao comportamento global e integrado da empresa em relação ao ambiente que a circunda. Geralmente envolve os seguintes aspectos fundamentais: é definida pelo nível institucional, é projetada a longo prazo e define o futuro e o destino da organização, envolve a empresa como uma totalidade para obtenção de efeitos sinérgicos.

A afirmativa está:

- A) parcialmente correta. Faltou mencionar que um aspecto importante também é a estratégia organizacional. A estratégia organizacional é um mecanismo de aprendizagem organizacional através do qual a empresa aprende com a retroação decorrente dos erros e acertos nas suas decisões e ações globais.
- B) parcialmente correta. Faltou mencionar que a estratégia organizacional parte dos objetivos estratégicos da missão e da visão que se pretende realizar e é balizada por um único porém indispensável aspecto: a análise dos pontos fortes e fracos da empresa.
- C) correta.
- D) incorreta.

20. Correlacione os modelos de planejamento organizacional e de RH

- 1 - Modelo baseado na procura estimada do produto ou serviço
- 2 - Modelo baseado em segmentos de cargos
- 3 - Modelo de substituição de postos-chave
- 4 - Modelo baseado no fluxo de pessoal
- 5 - Modelo de planejamento integrado

- () Este modelo utiliza previsões ou extrapolações de dados históricos e está voltado predominantemente para o nível operacional da organização.
- () É o modelo de planejamento de pessoal operacional utilizado pelas empresas de grande porte. Consiste em quatro itens: escolher um fator estratégico cujas variações afetam proporcionalmente as necessidades de pessoal, estabelecer níveis históricos (passado e futuro) para cada fator estratégico, determinar os níveis históricos da mão-de-obra para cada unidade e projetar os níveis futuros de mão-de-obra para cada unidade através da correlação do fator estratégico correspondente.
- () É o modelo que recebe os nomes de mapas de substituição ou organogramas de encarreiramento para o planejamento de funcionários. Trata-se de uma representação visual de quem substitui quem na eventualidade de alguma vaga futura dentro da organização.
- () É um modelo que mapeia o fluxo das pessoas para dentro, através e para fora da organização. Trata-se de um modelo vegetativo e conservador, de natureza contábil, adequado para organizações estáveis e sem planos de expansão, nas quais a preocupação é apenas preencher as vagas existentes e dar continuidade ao cotidiano.
- () Do ponto de vista da provisão de insumos humanos leva em conta quatro fatores: volume de produção planejado pela organização, mudanças tecnológicas dentro da organização que alterem a produtividade do pessoal, condições de oferta e procura no mercado e comportamento da clientela e planejamento de carreiras dentro da organização.

A sequência correta é:

- A) 5, 4, 3, 2, 1.
B) 1, 3, 5, 4, 2.
C) 1, 2, 3, 4, 5.
D) 3, 5, 2, 4, 1.

21. Complete as lacunas.

O planejamento estratégico de RH pode ser formulado e desenhado após, isoladamente ou integradamente com o planejamento estratégico da empresa. Quando o planejamento é feito após a elaboração do planejamento estratégico da empresa ele recebe o nome de _____. Na outra ponta, quando o planejamento estratégico de RH é feito isoladamente pelos especialistas da área, sem nenhuma preocupação ou articulação com o planejamento estratégico da organização, ele recebe o nome de _____. Ambos não funcionam bem pelo fato de não estarem perfeitamente integrado no plano maior.

As palavras que preenchem as lacunas são:

- A) planejamento pospositivo de RH – planejamento livre de RH
B) planejamento adaptativo de RH – planejamento autônomo de RH
C) planejamento subsecutivo de RH – planejamento independente de RH
D) planejamento epilodal de RH – planejamento fracionado de RH

22. Assinale a alternativa correta.

A premissa de que os indivíduos possuem necessidades distintas de acordo com uma série de variáveis intrínsecas e/ou extrínsecas (o momento, o tipo de trabalho, etc.) e somente passa a buscar a satisfação de uma necessidade de nível superior quando a imediatamente inferior já estiver satisfeita de modo pleno faz parte da teoria da hierarquização das necessidades humanas desenvolvida por:

- A) Douglas McGregor.
B) Victor Vroom.
C) Abraham H. Maslow.
D) Julian Rotter.

23. Complete a lacuna.

O professor _____ foi quem mais ressaltou a questão da importância da motivação no trabalho. Como resultado de seus estudos, afirmou que o maior fator motivacional para o homem encontra-se no interior do seu próprio trabalho. De acordo com a chamada Teoria dos Dois Fatores, o professor aponta para a idéia de que no campo motivacional existem dois tipos de fatores: os que causam, predominantemente, satisfação e os que causam, predominantemente, insatisfação.

O nome do autor da teoria é:

- A) Abraham H. Maslow.
- B) Frederick Herzberg.
- C) Henry Ford.
- D) Karl Marx.

24. Assinale a alternativa correta.

Existe um tipo de liderança baseado em duas variáveis : no comportamento com ênfase nas tarefas e no comportamento com ênfase nos relacionamentos. No primeiro tipo, o líder fala como, quando, quem e onde a tarefa deve ser feita e o seguidor ouve. No segundo tipo, a influência pelo comportamento, existe uma relação de compartilhamento entre líder e liderado. Seu criador foi Paul Hersey. A liderança a qual estamos nos referindo é

- A) liderança participativa
- B) liderança democrática
- C) liderança situacional
- D) liderança laissez-faire

25. Correlacione os meses e às obrigações trabalhistas.

- 1 - Janeiro
- 2 - Fevereiro
- 3 - Março
- 4 - Abril
- 5 - Maio
- 6 - Novembro
- 7 - Dezembro

- () Dos salários desconta-se a contribuição devida anualmente pelos empregados aos respectivos sindicatos de classe, associados ou não.
- () Para pagamento do salário-família, o empregado deverá apresentar neste mês o comprovante de frequência à escola das crianças a partir de 7 anos.
- () A empresa deve encaminhar até o último dia do mês, ao órgão local do Ministério do Trabalho, mapa com avaliação anual dos dados relativos a acidentes de trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade.
- () Até o último dia do mês o empregador deve pagar a primeira parcela do 13º salário, salvo se o empregado a recebeu por ocasião das férias.
- () Deve ser efetuado até o dia 7 do mês o depósito do FGTS incidente sobre o pagamento da primeira parcela do 13º salário.
- () A Declaração do Imposto de Renda na Fonte (DIRF) relativa ao ano-calendário de 2007 teve de ser entregue até as 20 horas (horário de Brasília) do dia 15 do mês de 2008.
- () Recolhe-se a contribuição sindical descontada dos empregados no mês anterior.

A seqüência correta é:

- A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
- B) 3, 5, 1, 6, 7, 2, 4.
- C) 2, 5, 7, 6, 3, 1, 4.
- D) 4, 1, 3, 6, 5, 2, 7.

26. Leia as afirmativas e anote:

- A. se as duas afirmativas forem verdadeiras.
- B. se somente uma afirmativa for verdadeira.
- C. se nenhuma afirmativa for verdadeira.

I - ()

- O empregado, para receber o vale-transporte, deve informar mensalmente ao empregador, por escrito: endereço residencial, serviços e meios de transporte mais adequados ao deslocamento residência-trabalho e vice-versa.
- A base de cálculo mensal para efeito de Imposto de Renda é de R\$ 1.313,69 (isento), R\$ 1.313,70 até R\$ 2.625,12 (15%) e acima de R\$ 2.625,12 (27,5%), ano calendário 2008.

II - ()

- Os empregadores que recolhem a contribuição sindical dos empregados devem remeter, dentro de quinze dias contados da data do recolhimento, ao sindicato da categoria profissional ou, na falta deste, ao órgão local do Ministério do Trabalho e Emprego, relação nominal dos empregados contribuintes, indicando a função de cada um, o salário e o valor recolhido. A relação pode ser substituída por cópia da folha de pagamento.
- O prazo legal para entrega da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), ano-base 2007 encerrou-se 28.03.08. As declarações enviadas após essa data foram consideradas como fora do prazo legal.

As respostas corretas são respectivamente:

- A) IA e IIC.
- B) IC e IIA.
- C) IB e IIA.
- D) IB e IIB.

27. Assinale a alternativa incorreta, segundo a Constituição da República Federativa do Brasil.

- A) São estáveis após 3 (três) anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.
- B) O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.
- C) Como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho do servidor por comissão instituída para essa finalidade.
- D) Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração integral, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

28. Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata o Art. 40, § 1º, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, serão aposentados voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, observados sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de contribuição, se mulher ou sessenta e cinco anos de idade, se homem e sessenta anos de idade, se mulher.

A afirmativa está:

- A) incorreta.
- B) parcialmente correta. Faltou mencionar que a aposentadoria dar-se também por invalidez permanente e, de forma compulsória, aos setenta e dois anos de idade.
- C) correta.
- D) parcialmente correta. Faltou mencionar que os proventos serão sempre iguais ao último salário mínimo.

29. Identifique com V (Verdadeiro) ou F (Falso) as afirmativas sobre os direitos e garantias fundamentais presentes no Art 5º da Constituição da República Federativa do Brasil.

- () É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias.
- () São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.
- () É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, mesmo que degradante, sem remuneração e com limitação de locomoção, desde que o trabalhador aceite, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.
- () É garantido o direito de propriedade a todos os brasileiros: imóveis ou terras adquiridas a vista ou financiadas, imóveis e terras arrendadas formal ou informalmente e imóveis e terras invadidas, desde que abandonados e improdutos.
- () É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar.
- () A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei.

A sequência correta é:

- A) V,F,V,F,V,F.
- B) V,F,F,F,V,V.
- C) V,V,F,F,V,V.
- D) F,V,F,F,F,V.

30. Leia as afirmativas sobre folha de pagamento informatizada.

- I - Holerites padronizados: para funcionários com repetições mensais de um mesmo conjunto de itens a serem lançados, pode-se cadastrá-los como padrão e nos períodos desejados, lançá-los automaticamente, agilizando o trabalho de digitação.
- II - Cadastro de moedas: normalmente os sistemas informatizados permitem além das informações expressas em moeda corrente do país (reais, no caso do Brasil), trabalhar com outros tipos de moedas.
- III - Os sistemas possuem tabelas periódicas genéricas (IRRF, INSS, INSSCI, vale-transporte, salário-família) que são válidas para todas as empresas. Seus valores e/ou alíquotas podem mudar com o tempo, e afetam os cálculos. Por isso, devem ser preenchidas inicialmente e sempre que ocorrem mudanças.
- IV - Os sistemas, para manter o sigilo dos dados, não possibilitam a impressão de todos os relatórios da folha de pagamento.

Diante das observações, podemos dizer que:

- A) apenas a afirmação I é falsa.
- B) apenas a afirmações IV, III e I são falsas.
- C) apenas a afirmação III é falsa.
- D) apenas a afirmação IV é falsa.

31. Muitas são as possibilidades de cálculos, impressões de guias e listagens executados pelos sistemas informatizados de folha de pagamento. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as relacionadas abaixo.

- () GPS – Guia de Previdência Social.
- () DARF – Documento de Arrecadação da Receita Federal.
- () GRCS – Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical.
- () Seguro-Desemprego.
- () Vale-transporte.
- () Horas extras.

A sequência correta é

- A) V,V,V,V,V,V.
- B) V,V,V,F,F,F.
- C) V,F,F,F,V,V.
- D) F,F,F,V,V,V.

32. Os trabalhadores com registro ou sem registro em carteira podem pedir empréstimo bancário e ter o pagamento de prestações da dívida descontado diretamente na folha de pagamento. Segundo resolução do Banco Central nº 4486/2006, que dispõe sobre empréstimo bancário com o pagamento de prestações da dívida descontado diretamente na folha de pagamento, estão autorizados a usar esse serviço todos os trabalhadores com ou sem registro em carteira e os servidores com estabilidade e em estágio probatório.

A afirmativa está:

- A) incorreta.
 - B) parcialmente correta. Só os trabalhadores com registro em carteira podem usufruir dessa modalidade de empréstimo.
 - C) parcialmente correta. Faltou mencionar que os trabalhadores sem registro em carteira e os servidores em estágio probatório devem ter seus empréstimos avalizados pelo sindicato da categoria.
 - D) correta.
33. Horário móvel é a modalidade de horário flexível segundo a qual o empregado, respeitando um horário nuclear de presença obrigatória, pode configurar sua jornada de trabalho com entradas e saídas móveis, dentro de certos limites fixados pela empresa. Nesse sentido, há sempre um horário de trabalho comum para todos os empregados da empresa, com presença obrigatória e outros de presença opcional, sendo que o empregado deve cumprir integralmente o número de horas por dia determinado para a categoria, como, por exemplo, oito horas e meia. A afirmativa está:
- A) incorreta.
 - B) correta.
 - C) parcialmente correta. O empregado não precisa cumprir integralmente o número de horas diárias, bastando respeitar o total de horas mensais estipulado para a categoria.
 - D) parcialmente correta. Faltou mencionar que no sistema de horário móvel o empregado pode trabalhar até 14 horas por dia.
34. Leia as afirmativas sobre compensação de horas.

- I. O regime de compensação de horas semanal, pelo qual o empregado trabalha de segunda a sexta-feira além da jornada normal para compensar o sábado não trabalhado (semana inglesa), deve ser feito por escrito e pode ser de forma individual, sem necessidade de negociação coletiva, porque a compensação ocorre dentro da mesma semana.
- II. O regime de compensação da jornada de trabalho pelo qual o empregado trabalha 48 horas e na subsequente 40 horas é chamada de “semana espanhola”. O regime permite que a compensação de jornada de uma semana ocorra na semana seguinte. O acordo deve ser por escrito, admitindo-se acordo individual ou acordo coletivo.
- III. A compensação de horas por banco de horas anual é um sistema de “débito–crédito” das horas prestadas pelo trabalhador à empresa. Nesse sistema, o empregado presta serviços extraordinários nos dias em que há necessidade de prolongamento da jornada de trabalho, e em outros, de baixa produção, trabalha menos horas. As horas são lançadas e abatidas do banco, sendo que no final do ano é que se faz um balanço final para se saber se o empregado ainda tem horas a repor ou tem direito a gozar as horas excedentes.
- IV. No sistema de compensação por banco de horas não é permitido descontar as horas não repostas ou pagar como horas extras as horas excedentes.
- V. A modalidade de compensação chamada de banco de horas é válida desde que formalizada através de acordo coletivo ou convenção coletiva, conforme jurisprudência dominante dos tribunais do trabalho.

Diante das observações, podemos dizer que:

- A) apenas as afirmações I e II são falsas.
- B) apenas as afirmações V, IV, III e I são falsas.
- C) apenas a afirmação IV é falsa.
- D) apenas a afirmação III é falsa.

35. Correlacione as despesas de contratação no Brasil, de um trabalhador horista.

- 1 - Grupo A – Obrigações sociais
- 2 - Grupo B – Tempo não trabalhado I
- 3 - Grupo C – Tempo não trabalhado II
- 4 - Grupo D – Incidências cumulativas

- () Previdência social
- () 13º salário
- () Incidência do FGTS sobre o 13º salário
- () Sebrae
- () Feriados
- () Aviso prévio
- () Despesas de rescisão contratual
- () Acidente de trabalho

A seqüência correta é:

- A) 1, 2, 3, 4, 2, 3, 3, 1.
- B) 1, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 1.
- C) 1, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 4.
- D) 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4.

36. Segundo José Pastore, considerando-se apenas as despesas geradas pelos direitos estabelecidos na Constituição Federal e na CLT e que se aplicam a todas as empresas, a contratação do trabalho na forma de relação de emprego subordinado mensalista, tomando-se por base 240 horas mensais de trabalho, acarreta despesas que, dependendo do ramo de atividade, ultrapassam 103% o valor total do salário do empregado. Dentre essas despesas estão férias, 13º Salário, aviso prévio e Previdência Social, respectivamente 9,45%, 10,91%, 1,32 e 20%.

A afirmativa está:

- A) correta.
- B) incorreta.
- C) parcialmente correta. As empresas fazem o recolhimento a partir dos valores de 2,31% sobre o aviso prévio.
- D) parcialmente correta. O recolhimento feito pelas empresas a Previdência Social é de 18%, alteração ocorrida em 20/09/2008.

37. Assinale a alternativa correta. Na admissão do profissional, segundo a CLT, são exigidos pela empresa diversos documentos imprescindíveis para o processo de contratação, entre os quais CTPS, RG, título de eleitor, certificado de reservista, CPF e certidões de nascimento e casamento. Esses documentos devem ser devolvidos ao empregado, ainda que apresentados por cópia autenticadas, no prazo de:

- A) 24 horas.
- B) cinco dias.
- C) uma semana.
- D) dez dias.

38. Assinale a alternativa correta. Em caso de contratação de empregados a CLT fixa o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que seja feito(a):

- A) o registro em fichas, livros ou sistema eletrônico.
- B) a anotação na carteira profissional e o registro no documento escolhido, isto é, ficha, livro ou sistema eletrônico.
- C) o comunicado ao Ministério do Trabalho e Emprego da admissão do profissional.
- D) a anotação na carteira profissional.

39. Pela CLT algumas faltas são justificadas. Leia as afirmativas e anote:

- A. se as duas alternativas forem verdadeiras.
- B. se somente uma das alternativas for verdadeira.
- C. se nenhuma for verdadeira.

I. ()

- Até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou dependente econômico declarado em Carteira de Trabalho e Previdência Social.
- Até 3 (três) dias consecutivos em virtude de casamento.

II. ()

- No período necessário para alistamento militar.
- Por um dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada.

As respostas corretas são, respectivamente:

- A) I A e II B.
- B) I B e II C.
- C) I C e II A.
- D) I A e II A.

40. A duração das férias, segundo a CLT, será de 30 dias, quando o empregado, durante o poder aquisitivo, não tiver mais de 5 faltas injustificadas. Será de 24 dias, para aquele que tiver de 6 a 14 faltas injustificadas. De 18 dias, para aquele que tiver de 15 a 23 faltas injustificadas. De 12 dias, no caso de 24 a 32 faltas injustificadas. Com mais de 32 faltas injustificadas, o empregado não terá férias do período aquisitivo em questão.

A afirmativa está:

- A) incorreta
- B) parcialmente correta. O empregado só terá direito a 30 dias de férias, no caso de nenhuma falta, justificada ou não.
- C) correta
- D) parcialmente correta. O empregado só perderá o direito a férias se ultrapassar 34 dias de faltas injustificadas.

41. Leia as afirmativas sobre a Lei Complementar nº 46 de 31 de janeiro de 1994 e anote:

- A. se as duas afirmativas forem verdadeiras.
- B. se somente uma afirmativa for verdadeira.
- C. se nenhuma afirmativa for verdadeira

I. ()

- Nacionalidade brasileira ou equiparada, quitação com as obrigações militares e eleitorais, idade mínima de dezoito anos, sanidade física e mental comprovada em inspeção médica oficial e atendimento às condições especiais previstas em lei para determinadas carreiras são requisitos básicos para o ingresso no serviço público.
- Os editais para abertura de concursos públicos de provas ou provas e títulos reservarão percentual de até 3% (três por cento) das vagas dos cargos públicos para candidatos portadores de deficiências.

II. ()

- Função gratificada é o encargo de chefia ou outro que a lei determinar, cometido a servidor público efetivo, mediante designação.
- Na nomeação para cargo em comissão, dar-se-á preferência ao servidor ocupante de carreira técnica ou profissional, desde que atendidos os requisitos definidos em Lei.

III. ()

- O concurso público terá validade de até dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.
- A posse – ato de aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público – verificar-se-á no prazo de até 40 dias contados da publicação do ato de nomeação.

As respostas corretas são, respectivamente,

- A) IA, IIB e IIIC.
- B) IB, IIA e IIIB.
- C) IC, IIA e IIIA.
- D) IB, IIB e IIIB.

42. Leia as afirmativas sobre a Lei Complementar nº 46 de 31 de janeiro de 1994 e anote:

- I - Exercício é o efetivo desempenho, pelo servidor público, das atribuições de seu cargo, sendo de dez dias o prazo para o servidor público entrar em exercício, contados da data da posse, quando esta for exigida, ou da publicação do ato, nos demais casos.
- II - A jornada normal de trabalho do servidor público estadual será de oito horas diárias, para o exercício de cargo em comissão ou de função gratificada, podendo haver prorrogação por necessidade do serviço ou por motivo de força maior. A prorrogação será remunerada e não poderá exceder o limite de duas horas diárias, em hipótese alguma.
- III - Atendida a conveniência do serviço, ao servidor público que seja estudante, será concedido horário especial de trabalho, sem prejuízo de sua remuneração e demais vantagens e sem necessidade de compensação da jornada normal.
- IV - O registro de frequência do servidor público deverá ser efetuado dentro do horário determinado para o início do expediente, com uma tolerância máxima de quinze minutos, no limite de uma vez por semana e no máximo quatro vezes ao mês salvo em relação aos cargos em comissão ou funções gratificadas.
- V - O servidor público perderá a remuneração do dia em que faltar injustificadamente ao serviço ou deixar de participar do programa de formação, especialização ou aperfeiçoamento em horário de expediente.

Diante das observações, podemos dizer que:

- A) apenas as afirmações II, III e VI são falsas.
- B) apenas a afirmação IV é falsa.
- C) apenas a afirmação I é falsa.
- D) apenas a afirmação III é falsa.

43. Identifique com V (verdadeiro) ou F (falso) as frases sobre a Lei Complementar nº 46 de 31 de janeiro de 1994 e anote:

- () Pelo não-comparecimento do servidor público ao serviço, para tratar de assuntos de seu interesse pessoal, serão abonadas até seis faltas, em cada ano civil, desde que o mesmo não tenha, no exercício anterior, nenhuma falta.
- () A avaliação final do servidor público em estágio probatório será promovida pela chefia imediata, que a submeterá à chefia mediata no décimo oitavo mês do estágio probatório, em se tratando de primeira investidura em cargo público estadual e, no quarto mês do estágio probatório, em se tratando de estagiário já servidor estável.
- () Reintegração é o retorno do servidor público estável ao cargo que ocupava anteriormente, correlato ou transformado, decorrente de sua inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo.
- () Reversão é a reinvestidura do servidor público estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão, por decisão administrativa ou judicial, transitada em julgado, com pleno ressarcimento dos vencimentos, direitos e vantagens permanentes.
- () É permitido ao servidor público estadual ausentar-se da repartição em que tenha exercício, sem perda de seus vencimentos e vantagens, para frequentar curso de aperfeiçoamento, atualização ou especialização que se relacione com as atribuições do cargo efetivo de que seja titular, ficando obrigado a permanecer a serviço do Estado, após a conclusão do curso, por prazo correspondente ao do afastamento.
- () O servidor público ocupante de cargo em comissão que solicitar exoneração deverá conservar-se em exercício até trinta dias após a apresentação do afastamento.
- () O princípio da isonomia objetiva assegurar o mesmo tratamento, a equivalência e a igualdade de remuneração entre os cargos de atribuições iguais ou assemelhadas.

A seqüência correta é:

- A) V, F, V, F, V, F, V.
- B) V, F, F, F, V, V, V.
- C) V, V, F, F, V, F, V.
- D) F, V, F, F, F, V, F.

44. Assinale a alternativa incorreta, em relação à Lei Complementar nº 46 de 31 de janeiro de 1994.

- A) A gratificação por exercício de cargo em comissão será concedida ao servidor público que, investido em cargo de provimento em comissão, optar pelo vencimento do seu cargo efetivo. Essa gratificação corresponde a cinquenta por cento do vencimento de cargo em comissão.
- B) Os vencimentos do servidor público, acrescidos das vantagens de caráter permanente, e os proventos são irredutíveis, observarão o princípio da isonomia – assegura o mesmo tratamento, equivalência e a igualdade de remuneração entre os cargos de atribuições iguais ou assemelhados – e terão reajustes periódicos que preservem seu poder aquisitivo.
- C) Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício prestado à administração direta, autarquias e fundações do estado do Espírito Santo, o servidor público em atividade terá direito a um adicional de assiduidade, em caráter permanente, correspondente a 20% (vinte por cento) do vencimento básico do cargo.
- D) O número de servidores públicos em gozo simultâneo de férias-prêmio não poderá ser superior à sexta parte do total da lotação da respectiva unidade administrativa.

45. Identifique com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmativas sobre a Lei Complementar nº 46 de 31 de janeiro de 1994.

- () A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo-disciplinar, assegurada ao denunciado ampla defesa.
- () Processo administrativo-disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade do servidor público pela infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido.
- () Na hipótese do relatório da sindicância concluir pela prática do crime, a autoridade competente oficiará à autoridade policial, para abertura do inquérito administrativo, independentemente da imediata instauração do processo administrativo-disciplinar.
- () O prazo para a conclusão do inquérito administrativo não excederá noventa dias, contados da data da publicação do ato de sua instauração, admitida sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias assim o exigirem.
- () O servidor público que responder a processo administrativo-disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente, após sua conclusão e o cumprimento da penalidade, caso aplicada.
- () O processo-disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis.

A sequência correta é:

- A) V, F, V, F, V, F.
- B) V, F, F, F, V, V.
- C) F, V, F, F, F, V.
- D) V, V, V, F, V, V.

46. Quanto aos princípios fundamentais e aos direitos e garantias fundamentais dispostos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- A) A República Federativa do Brasil tem como fundamentos: a soberania, a dignidade da pessoa humana, a cidadania e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
- B) O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita, aos acusados em geral e aos litigantes, desde que aleguem a insuficiência de recursos, mesmo se não forem reconhecidamente pobres, na forma da lei.
- C) Não existem direitos nem garantias absolutos, o que implica a possibilidade de limites constitucionais e infraconstitucionais a eles, inclusive no que tange aos direitos e garantias fundamentais.
- D) O princípio constitucional da presunção de inocência tornou inconstitucional toda prisão que não encontre causa em sentença penal transitada em julgado.

47. No que se refere à organização do Estado, assinale a alternativa correta.

- A) O princípio da moralidade só pode ser aferido pelos critérios pessoais do administrador.
- B) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável apenas nos casos de dolo.
- C) Os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público são estáveis após 2 (dois) anos de efetivo exercício.
- D) Compete privativamente ao Superior Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo a alteração da organização e da divisão judiciárias.

48. Em se tratando da Constituição do Estado do Espírito Santo, analise as proposições e assinale a letra que contenha a ordem que expresse a correlação correta:

V – verdadeiro F – falso

- () São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, podendo qualquer um dos Poderes delegar atribuições de sua competência exclusiva.
- () Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como o Tribunal de Contas e o Ministério Público Estadual, publicarão anualmente, até o mês de julho, os valores do subsídio e da remuneração dos cargos e empregos públicos.
- () Perderá o mandato o deputado investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de estado do Distrito Federal, de território e de prefeitura municipal ou de chefe de missão diplomática temporária.
- () O governador e o vice-governador do estado não poderão ausentar-se do estado e do país sem licença da Assembléia Legislativa, sob pena de perda do cargo, salvo se por período não superior a 15 (quinze) dias.

- A) F/F/V/V.
- B) V/V/F/F.
- C) V/F/V/F.
- D) F/V/F/V.

49. Quanto à Administração Pública, assinale a resposta correta.

- A) Dentre os Poderes do Estado, encontramos o Poder Executivo, cuja função precípua é a conversão da lei em ato individual e concreto (função normativa).
- B) O Estado de direito é aquele organizado juridicamente e obediente às suas próprias leis.
- C) As entidades fundacionais são apenas as pessoas jurídicas de direito privado, devendo a lei definir as respectivas áreas de atuação.
- D) Agentes públicos são os componentes do governo nos seus primeiros escalões, investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões, por nomeação, eleição, designação ou delegação para o exercício de atribuições constitucionais.

50. Analise as afirmativas e assinale a alternativa incorreta, no que diz respeito à atividade administrativa.

- A) A publicidade como princípio da administração pública abrange toda atuação estatal, tanto pelo aspecto de divulgação quanto por propiciar o conhecimento da conduta interna e externa de seu agentes.
- B) A administração pública é a gestão de bens e interesses qualificados da comunidade no âmbito federal, estadual ou municipal, segundo os preceitos do direito e da moral, visando ao bem comum.
- C) A administração pública tem natureza de *munus* público para quem a exerce.
- D) Toda atividade do administrador público tem por finalidade o bem comum da coletividade administrada.

51. Analise as proposições sobre organização administrativa e assinale a alternativa correta.

- I. Conforme o Decreto-lei 200/67, a Administração indireta compreende, como categorias de entidades dotadas de personalidade jurídica própria, as autarquias, as empresas públicas e as sociedades de economia mista.
- II. No Brasil, o direito positivo conceitua a Administração direta federal como a que se constitui de serviços integrados na estrutura administrativa do Legislativo Federal.
- III. A Administração centralizada ou direta, a saber, a União, os estados e os municípios são pessoas jurídicas políticas dotadas de capacidade específica.
- IV. A fundação de direito público pode ser considerada patrimônio público, personalizado, dirigido a fim público.

- A) Estão corretos os itens II, III e IV, apenas.
- B) Estão corretos os itens I, II e III, apenas.
- C) Estão corretos os itens I e IV, apenas.
- D) Estão corretos os itens I e II, apenas.

52. Assinale a alternativa correta.

- A) Um dos requisitos necessários ao ato administrativo é a finalidade, que consiste no revestimento exteriorizador do ato, imprescindível à sua perfeição.
- B) Dentre a classificação dos atos administrativos, podemos dizer que são gerais (ou regulamentares), que são expedidos com destinatários determinados e com finalidade informativa.
- C) A revogação é a supressão de um ato discricionário ilegítimo e ineficaz realizada pela Administração.
- D) O ato administrativo típico é sempre manifestação da Administração, no desempenho de suas funções de Poder Público, visando à produção de efeito jurídico.

53. Quanto aos contratos administrativos, assinale a alternativa incorreta.
- A) Em regra, o instrumento do contrato é o termo, registrado em livro próprio da repartição contratante ou, se for o caso, por escritura pública (direitos reais sobre imóveis).
 - B) Contrato administrativo é o acordo que a Administração Pública, agindo nessa qualidade, firma exclusivamente com particular para a consecução de objetivos de interesse público, nas condições fixadas pela própria Administração.
 - C) A execução contratual diz respeito ao cumprimento de seu objeto, dentro dos prazos estipulados e nas condições ajustadas.
 - D) A modalidade de licitação necessária para o contrato de concessão de direito real de uso é a concorrência.
54. Em relação ao controle da Administração Pública, analise as proposições e assinale a letra que contenha a ordem que expresse a correlação correta:
- V – verdadeiro F – falso
- () O controle da Administração Pública é a faculdade de vigilância, orientação e correção que um Poder, órgão ou autoridade exerce sobre a própria conduta funcional ou sobre a de outro.
 - () O controle administrativo é um controle exclusivamente de legalidade.
 - () O controle legislativo é exercido pelos órgãos legislativos, ou seja, pelo Congresso Nacional, pelas Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores, ou por comissões parlamentares sobre determinados atos do executivo.
 - () O controle judiciário é exercido privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Judiciário quando realizam atividade administrativa.
- A) V/F/V/V.
 - B) F/F/V/F.
 - C) V/V/F/F.
 - E) V/F/F/V.
55. Quanto ao regime jurídico dos servidores do Estado do Espírito Santo, assinale a alternativa errada.
- A) O cargo público é provido por nomeação, ascensão, aproveitamento, reintegração e reversão.
 - B) É requisito para a posse a declaração do empossando de que exerce ou não outro cargo ou função pública.
 - C) O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo, se exonerado durante o período de licença médica ou férias, fará jus ao recebimento da remuneração respectiva, até o prazo final do afastamento.
 - D) É assegurado ao servidor público, na forma do Art. 122, IX, o direito à licença para o desempenho de mandato em associação de classe, sindicato, federação ou confederação, representativos da categoria de servidores públicos, com todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo.

Questões Dissertativas

1. Marta Silva, gerente de DRH, reuniu-se com o recém-contratado João Pedro para apresentar os objetivos e metas a serem alcançados para o órgão de treinamento. Ela queria horizontes mais amplos para o setor, torná-lo um componente estratégico ligado diretamente com os negócios da empresa. Para tanto, o primeiro passo de Marta Silva foi atribuir a João Pedro, funcionário recém-contratado, a responsabilidade pelo diagnóstico das necessidades de treinamento nos níveis gerenciais, para posteriormente levantar as necessidades das áreas. Marta Silva acredita que, se obtiver a adesão e a validação da proposta de treinamento pela exposição dos gestores a cursos diversos, eles trabalharão juntamente com suas equipes para averiguar carências atuais e futuras. Comprometidos com os funcionários e o DRH, eles liberarão mais facilmente suas equipes para treinamento e assumirão o investimento em seus centros de custos.
Desenvolva uma proposta de diagnóstico de levantamento de necessidades para os níveis gerenciais.
2. Boa parte da euforia com relação ao crescimento brasileiro vem do agronegócio (exportação de grãos, sementes e colhidos). Assim, como desenvolver, no Espírito Santo, a infra-estrutura logística necessária para escoamento de produção, levando em conta o crescimento com sustentabilidade?

OBS.:

As respostas às questões dissertativas formuladas deverão ser respondidas exclusivamente nas folhas destinadas a essa finalidade, não havendo folhas para rascunho ou para uso de informações adicionais.